공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2025 - 176 호 2025. 9. 11.

사 건 번 호 2024전사0282

사 건 명 ㈜제이피씨오토모티브의 불공정하도급거래행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 제이피씨오토모티브
대전 유성구 죽동로95
대표이사 윤○○
대리인 법무법인 파트원
담당변호사 김○○

심의종결일 2025. 8. 13.

주 문

1. 피심인은 수급사업자인 주식회사 케이지인더스트리에 도어트림모듈 부품 등의 제조를 위탁하면서 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조 제2항 및 같은 법 시행령 제3조에서 규정하는 사항을 기재하고 피심인과 수급사업자가 서명 또는 기명날인한 서면을 수급사업자가 위탁에 따른 작업을 시작하기 전까지 발급하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 도어트림모듈과 관련하여 발주자로부터 설계변경 등에 따라 계약금액을 증액받았음에도 그 증액받은 날부터 30일 이내에 증액받은 내용과 비율에 따라 수

급사업자인 주식회사 케이지인더스트리에 대하여 하도급대금을 증액하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 도어트림모듈과 관련하여 발주자로부터 설계변경 등에 따라 계약금액을 증액받았음에도 그 증액받은 날로부터 15일 이내에 수급사업자인 주식회사 케이지인더스트리에 발주자로부터 증액받은 내용과 사유를 통지하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

4. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 50,000,000원

나. 납부기한: 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 등의 지위 및 일반현황

1 피심인 주식회사 제이피씨오토모티브(이하 '피심인'이라 한다)는 자동차 부품의 제조업을 영위하는 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업자로, 신고인보다 하도급계약 체결 직전년도 매출액이 많고, 중소기업자인 신고인에게 발주자인 쌍용자동차 주식회사(現 케이지모빌리티 주식회사)[1]의 토레스(J100) 차종의 도어트림모듈에 사용되는 부품(이하 '이 사건 물품'이라 한다)을 제조위탁한 자이므로, 「하도급거래

1) 이하에서는 회사명 기재 시 '주식회사'를 생략한다.

공정화에 관한 법률[2]」(이하 '법'이라 한다) 제2조 제2항 제1호의 규정에 의한 원사업자에 해당한다.

2 신고인은 자동차 내장재의 제조업을 영위하는「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업자로, 피심인으로부터 이 사건 물품을 제조위탁 받았으므로, 법 제2조 제3항의 규정에 의한 수급사업자에 해당한다.

3 피심인과 신고인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 당사자 일반현황

(기준: 각 회계연도 말, 단위: 백만 원)

구 분	사업자명	대표자명	영위 업종	매 출 액		
				2021년	2022년	2023년
피심인 (원사업자)	㈜제이피씨 오토모티브		자동차 부품 제조업			
신고인 (수급사업자)	㈜케이지 인더스트리					

* 출처: 전자공시시스템(소갑 제1호증, 소갑 제2호증)

나. 이 사건 하도급거래 현황

1) 도급 및 하도급계약의 주요 내용

4 피심인은 발주자인 쌍용자동차(現 케이지모빌리티, KGM)에 토레스(J100) 차량의 도어트림모듈(DR TRIM)[3] 등을 납품하는 회사이다. 피심인이 제조하는 도어트림모듈은 아래 <표 2>와 같다.

2) 2022. 1. 11. 법률 제18757호로 개정되기 전의 것, 2023. 7. 18. 법률 제19562호로 개정되기 전의 것을을 말한다.
3) 자동차 문 내부를 감싸는 부자재의 조립품을 말한다.

<표 2> 피심인이 제조하는 도어트림모듈

5 위 도어트림모듈은 다양한 부품의 결합으로 이루어진다. 피심인은 신고인을 포함한 다수의 수급사업자에게 해당 부품의 제조를 위탁하고, 수급사업자들이 위탁계약에 따라 제조·납품한 부품을 조립한 후 성능검사를 거쳐 완성된 도어트림모듈을 발주자에게 공급한다.

6 피심인이 신고인에게 제조를 위탁한 이 사건 물품은 아래 <표 3> 및 <표 4>와 같이 도어트림모듈의 상단과 중단에 결합되는 부품 중 앞문 어퍼파트와 센터파트, 뒷문 센터파트이며, 방향과 3개 색상에 따라 총 18개(= 3 × 2 × 3) 품목으로 구분된다.

(도표 삽입을 위한 여백)

<표 3> 이 사건 물품 사진

앞문	업퍼파트	운전석 FRT UPR LH 조수석 FRT UPR RH
	센터파트	운전석 FRT CTR LH 조수석 FRT CTR RH

뒷문	센터파트	운전석 REAR CTR LH 조수석 REAR CTR RH

<표 4> 이 사건 물품의 세부 품번[4)]

구분	연번	품명	품번
앞문 어퍼 (IMG Cover'g)	1	PNL-FRT DR TRM UPR-LH LBH(BLACK)	JD10020A
	2	PNL-FRT DR TRM UPR-RH LBH(BLACK)	JD10040A
	3	PNL-FRT DR TRM UPR-LH OBB(BROWN0	JD10690A
	4	PNL-FRT DR TRM UPR-RH OBB(BROWN0	JD10710A
	5	PNL-FRT DR TRM UPR-LH GAN(GREEN)	JD10750A
	6	PNL-FRT DR TRM UPR-RH GAN(GREEN)	JD10770A
앞문 센터 [PU Leather Cover'g(FTR)]	7	PNL-ASSY FRT DR TRIM CTR LH LBH(BLACK)	JD10070A
	8	PNL-ASSY FRT DR TRIM CTR RH LBH(BLACK)	JD10080A
	9	PNL-ASSY FRT DR TRIM CTR LH OBB(BROWN0	JD10720A
	10	PNL-ASSY FRT DR TRIM CTR RH OBB(BROWN0	JD10730A
	11	PNL-ASSY FRT DR TRIM CTR LH GAN(GREEN)	JD10780A
	12	PNL-ASSY FRT DR TRIM CTR RH GAN(GREEN)	JD10790A
뒷문 센터 [PU Leather Cover'g(RR)]	13	PNL-ASSY RR DR TRIM CTR LH LBH(BLACK)	JD10340A
	14	PNL-ASSY RR DR TRIM CTR RH LBH(BLACK)	JD10360A
	15	PNL-ASSY RR DR TRIM CTR LH OBB(BROWN0	JD10850A
	16	PNL-ASSY RR DR TRIM CTR RH OBB(BROWN0	JD10870A
	17	PNL-ASSY RR DR TRIM CTR LH GAN(GREEN)	JD10930A
	18	PNL-ASSY RR DR TRIM CTR RH GAN(GREEN)	JD10950A

7 이 사건 물품의 제조는 플라스틱 사출품에 인조가죽을 감싸는 작업을 통해 이루어지며, 원단의 제단-접착제 도포-접착-사상[5)]-압착-감싸기 등의 공정을 거치며, 대부분 수작업으로 진행된다[6)].

8 이 사건 물품은 수작업 공정이 주를 이루는 만큼 수시로 바뀌는 작업자들의 숙련도 등을 고려하여 물품의 합리적인 가격결정을 위해서 수개월간의 실질 운영 데이터가 필요한 특징이 있다.

---

4) 품명에 사용된 알파벳 약어의 의미는 다음과 같다.
FRT(Front): 앞문, RR(Rear): 뒷문, UPR(Upper): 어퍼, CTR(Center): 센터, LH(Left Handle): 좌측, RH(Right Handle): 우측, LBH(BLACK): 검정, OBB(BROWN): 갈색, GAN(GREEN): 녹색

5) 가공물체의 표면 또는 모서리를 정밀하게 다듬는 작업을 말하며, 이 사건 물품의 경우 플라스틱 사출품에 접착된 원단을 사출품의 모양에 맞게 정밀하게 자르는 작업을 말한다.

6) 어퍼파트는 IMG((In-Mold-Graining) 공법으로 가죽의 질감과 고급감을 살리기 위한 무늬를 전주금형을 통해 직접 가공하며, 센터파트는 이미 무늬가 가공된 가죽을 재단하여 사용하므로 작업 과정이 일부 상이하나, 전체적인 흐름은 유사하다.

2) 이 사건의 경위

9 피심인은 2020. 7월경 발주자의 토레스 차량 도어트림모듈 입찰에 참여하기 위하여 관련 부품의 제조를 위탁할 업체를 물색하던 중 신고인과 접촉하고 신고인으로부터 최초 견적을 제출받는 것으로 하도급계약 체결을 위한 준비를 시작하였다.

10 피심인은 2020. 10. 15. 발주자의 토레스 차량 도어트림모듈 입찰에 참여하여 생산을 수주하였고, 피심인과 발주자는 2021. 7. 21. 토레스 차량의 부품개발계약을 체결하였다.

11 한편, 발주자인 쌍용자동차는 2021. 4. 15.부터 2022. 11. 11.까지 회생절차 진행 중에 있었으므로 2022. 5월 전까지 도어트림모듈 양산 물품에 대한 발주는 이루어지지 않았고, 2022. 6월경 케이지모빌리티가 쌍용자동차의 최종 인수예정자로 확정되는 것과 맞물려 2022. 5월경 도어트림모듈의 초도물량 발주가 이루어지게 되었다.

12 발주자는 2022. 5월 초 피심인에게 2022. 6월 입고를 목표로 하는 초도 양산 물량을 발주하였고, 피심인과 발주자는 2022. 5월경부터 가단가를 적용하여 이 사건 도급 거래를 시작하였다.

13 피심인과 신고인도 사양 변경 내용 등을 반영하여 단가를 협의하기 위해 여러 차례 견적을 주고받던 중이었는데, 위와 같이 피심인이 2022. 5월경 발주자로부터 도어트림모듈 초도 양산 물량을 발주받고 2022. 5. 11. 신고인에게 이 사건 물품을 최초로 발주하며 이 사건 하도급거래가 시작되었다.

14 피심인과 신고인은 2022. 7. 1. 기본거래계약을 체결하고 2022. 8. 10. 가단가 합의를 체결하였다.

15 피심인과 발주자는 2022. 9. 7. 정단가 합의를 하였고, 피심인과 신고인은 4차례에 걸친 견적 교환을 거쳐 2022. 10. 6. 정단가 합의에 이르렀다.

16 피심인과 발주자는 2023. 3. 21. 도어트림모듈의 납품단가를 인상하기로 합의하고 인상된 단가를 2023. 3. 1. 납품분부터 소급 적용하기로 하였다.

17 피심인과 신고인은 2024. 4. 12. 피심인과 신고인은 이 사건 물품의 단가를 인상하는 데에 합의하고 인상된 단가를 2024. 3. 27. 납품분부터 소급 적용하여 정산하였다.

18 피심인은 2024. 4월경 경영상 어려움을 이유로 발주자와 위 도어트림모듈의 납품 거래를 종료하였고, 이에 따라 피심인과 신고인 간의 이 사건 하도급거래도 2024. 4. 30.을 기점으로 종료되었다.

3) 근거

19 위와 같은 사실은 소갑 제3호증 내지 제11호증, 소갑 제16호증 및 공정거래위원회 세종 심판정에서 진행된 심의 과정에서 피심인의 진술 등을 통하여 인정된다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 서면 미발급 행위

1) 인정사실 및 근거

가) 기본계약 체결 전 초도 발주 물량 위탁 시 서면 미발급

20 피심인은 2022. 5. 11. 아래 <표 5>와 같이 신고인에게 이 사건 목적물의 초도 물량 양산을 위탁하여 신고인이 2022. 6. 10.부터 2022. 6. 30.까지 납품하였음에도, 신고인이 작업에 착수하기 전까지 법정 기재 사항이 기재된 서면을 발급하지 아니하였다.

<표 5> 2022. 5. 11. 초도물량 발주 이메일

나) 가격결정 예정 시점을 기재하지 아니한 서면을 발급

21 피심인은 신고인과 2022. 7. 1. 기본거래계약을 체결하고 가격협상 중 양산 시점이 도래하였다는 이유로 우선 이 사건 목적물의 가단가를 정하고 추후 정단가를 협의하여 정하는 방식으로 하도급대금을 정하기로 하였으나, 기본거래계약서에 가격결정 예정 시점을 기재하지 아니하고 발급하였다.

22 이후 피심인은 2022. 8. 10. 신고인과 가단가 결정에 합의하고 아래 <표 6>과 같이 신고인에게 임시 단가 합의서를 발급하였으나, 동 합의서에도 가격결정 예정 시점은 기재되어 있지 아니하다.

<표 6> 2022. 8. 10. 가단가 합의서

다) 2022. 10. 6.자 체결한 정단가 합의서에 피심인 서명 미기재

23 피심인은 2022. 10. 6. 이 사건 목적물의 정단가를 결정하면서, 아래 <표 7>과 같이 신고인에게 피심인의 서명이 누락된 합의서를 발급하였다.

<표 7> 2022. 10. 6. 정단가 합의서

라) 근거

24 위와 같은 사실은 소갑 제8호증, 소갑 제10호증, 소갑 제11호증, 공정거래위원회 세종 심판정에서 진행된 심의 과정에서 피심인의 진술 등을 통하여 인정된다.

2) 관련 법규정

「하도급거래 공정화에 관한 법률」(2022. 1. 11. 법률 제18757호로 개정되기 전의 것을 말한다. 이하 '법')

제3조(서면의 발급 및 서류의 보존)

① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우 및 제조등의 위탁을 한 이후에 해당 계약내역에 없는 제조등의 위탁 또는 계약내역을 변경하는 위탁(이하 이 항에서 "추가·변경위탁"이라 한다)을 하는 경우에는 제2항의 사항을 적은 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 수급사업자에게 발급하여야 한다.

1. 제조위탁의 경우: 수급사업자가 제조등의 위탁 및 추가·변경위탁에 따른 물품 납품을 위한 작업을 시작하기 전

2.~4. (생략)

② 제1항의 서면에는 하도급대금과 그 지급방법 등 하도급계약의 내용 및 제16조의2 제1항에 따른 하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차 등 대통령령으로 정하는 사항을 적고 원사업자와 수급사업자가 서명[「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)을 포함한다. 이하 이 조에서 같다] 또는 기명날인하여야 한다.

③ 원사업자는 제2항에도 불구하고 위탁시점에 확정하기 곤란한 사항에 대하여는 재해·사고로 인한 긴급복구공사를 하는 경우 등 정당한 사유가 있는 경우에는 해당 사항을 적지 아니한 서면을 발급할 수 있다. 이 경우 해당 사항이 정하여지지 아니한 이유와 그 사항을 정하게 되는 예정기일을 서면에 적어야 한다.

④ ~ ⑨ (생략)

「하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령」(2023. 1. 3. 대통령령 제33202호로 개정되기 전의 것을 말한다. 이하 '법 시행령')

제3조(서면 기재사항) 법 제3조제2항에 따라 원사업자가 수급사업자에게 발급하는 서면에 적어야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 위탁일과 수급사업자가 위탁받은 것(이하 "목적물등"이라 한다)의 내용
2. 목적물등을 원사업자(原事業者)에게 납품·인도 또는 제공하는 시기 및 장소
3. 목적물등의 검사의 방법 및 시기
4. 하도급대금(선급금, 기성금 및 법 제16조에 따라 하도급대금을 조정한 경우에는 그 조정된 금액을 포함한다. 이하 같다)과 그 지급방법 및 지급기일
5. 원사업자가 수급사업자에게 목적물등의 제조·수리·시공 또는 용역수행행위에 필요한 원재료 등을 제공하려는 경우에는 그 원재료 등의 품명·수량·제공일·대가 및 대가의 지급방법과 지급기일
6. 법 제16조의2제1항에 따른 하도급대금 조정의 요건, 방법 및 절차

3) 법리

25 법 제3조 제1항 및 제2항의 서면 발급의무 위반행위는 원사업자가 수급사업자에게 제조·건설 등의 위탁 또는 추가·변경위탁을 하면서 하도급대금과 그 지급방법 등 법 시행령 제3조에서 정한 사항을 기재하고 양 당사자가 서명 또는 기명날인한 서면을 수급사업자가 위탁에 따른 작업을 시작하기 전까지 발급하지 아니한 경우에 성립한다.

26 다만, 법 제3조 제3항에 따르면 재해·사고로 인한 긴급복구공사 등 정당한 사유가 있어 위탁시점에 확정하기 곤란한 사항에 대해서는 해당 사항이 정하여지지 아니한 이유와 그 사항을 정하게 되는 예정기일을 서면에 적고, 해당 사항이 확정되는 때에 지체 없이 그 사항을 적은 새로운 서면을 발급하여야 한다.

27 위 규정의 취지는 하도급계약에 있어서 열위적 지위에 있는 수급사업자의 입장에서 서면계약체결을 원사업자에게 강력히 요구하기도 어렵고, 구두계약의 경우 원사업자가 계약내용을 충실히 이행하지 아니하면 그 내용을 입증하기도 어려우므로 법으로 원사업자가 수급사업자에게 계약서면을 발급하도록 의무를 부과하여 사전에 양자 간의 계약내용을 명백히 하고 향후 분쟁 발생 시 사실 확인을 위한 기초자료로 활용함으로써 제조위탁내용의 불분명함으로 인하여 발생하는 수급사업자의 불이익을 방지함과 동시에 수급사업자의 진정한 의사와 달리 묵시적 합의가 성립된 것과 같은 외형이 형성되는 것을 막고 원사업자의 일방적 요구에 대하여 수급사업자의 의견이 반영될 수 있는 거래 절차를 만들기 위함이다[7].

4) 피심인의 2. 가. 1) 행위의 위법 여부

28 피심인이 ① 2022. 5월경 초도 양산 물량을 위탁하면서 신고인에게 법 제3조에 따른 서면을 발급하지 아니한 사실, ② 2022. 7월 기본계약과 2022. 8월 임시 단가 합의를 체결하면서 서면에 가격결정 예정기일을 기재하지 아니한 사실, ③ 2022. 10. 6. 정단가를 결정하면서 합의서에 피심인의 서명 또는 기명날인이 누락된 서면을 발급한 사실이 인정되므로, 피심인의 행위는 법 제3조 제1항, 제2항 및 제3항에 위반된다.

나. 설계변경 등에 따른 하도급대금 조정 사유 미통지 및 하도급대금 미조정

1) 인정사실 및 근거

29 2022. 11월경 차량용 반도체 수급의 어려움 등으로 발주자의 생산라인이 2022. 12월부터 2023. 1월경까지 중단될 것으로 예상[8]되자, 피심인은 2022. 11. 25. 신고인

7) 서울고등법원 2023. 7. 6. 선고 2022누36294 판결(2023. 11. 9. 상고기각 확정), 서울고법 2004. 10. 7. 선고 2003누17773 판결 등 참조

8) 피심인은 생산 중단과 관련하여 발주자로부터 공식적인 통보는 없었으며, 발주자의 VAN(Value Added Network) 시스템(이 시스템을 통하여 쌍용자동차의 생산계획, 발주계획 등이 협력사로 공유된다)을 통해 생산계획을 확인하고 관련 담당자 간 비공식적인 의사소통이 있었던 것으로 보이지만,

에게 생산 중단을 통보하였다.

30 이후 피심인은 2022. 12. 5.경 신고인에게 2022. 12. 19.부터 생산을 재개할 예정이니 공급에 차질이 없는지 확인을 요청하였다. 이에 대해 신고인은 앞서 이루어진 생산 중단으로 숙련작업자들이 대거 퇴사하여 인력 부족이 발생하였으므로 안정적인 납품을 보장할 수 없으며, 생산 재개에 연장 특근 등으로 대응 시 그 비용에 대한 실비 정산이 필요하다는 점을 2022. 12. 7. 아래 <표 8>과 같이 공문으로 전달하였다[9].

<표 8> 2022. 12. 7. 신고인 발송 공문

당시 담당자 퇴사로 관련 증빙자료를 제출하지 못하였다는 사실을 조사 과정에서 설명하였고, 이에 관하여 심의 과정에서 다투지 아니하였다.

9) 2022. 12. 7. 신고인의 공문 내용은 긴급한 생산 재개에 따라 추가로 발생할 것으로 예상되는 비용을 한시적으로 보전해 달라는 취지로 보여, 공식적으로 제품 단가 자체의 인상을 요청했다고 보기에는 어려운 측면이 있다.

31 피심인은 신고인과 생산 재개와 관련한 회의[10]를 진행한 후, 2022. 12. 20.부터 2023. 2월경까지 아래 <표 9>와 같이 발주자에게 지속적으로 도어트림모듈 등의 단가 인상을 요청하였다. 피심인은 단가 인상이 필요한 이유로 ① 2022. 6월경부터 6개월 동안 도어트림모듈을 실제 생산해 본 결과 당초 합의된 단가가 너무 낮아 단가 현실화가 필요하다는 것과, ② 2022년 11, 12월경 반도체 수급 문제로 인한 갑작스러운 생산량 변동 및 인건비 상승 등 외부적인 경영 환경의 변화 등을 들었다.

<표 9> 피심인의 단가 인상 요청 공문

10) 신고인은 동 회의에 발주자도 참여하였으며 그 자리에서 구두로 단가 인상을 요청했다고 주장하나, 참석자 및 회의 내용 등을 확인할 수 있는 회의록 등 객관적 증빙자료가 존재하지 아니한다.

TEL : 032)717-5584, FAX : 032)717-5555

문서번호 : JPC 제2023 - 02151 DATE : 2023년 2월 15일

발 신 : ㈜제이피씨오토모티브 대표이사(인천광역시 서구 북항로 178번길 68-29)

수 신 : ㈜쌍용자동차 대표이사 (경기도 평택시 동삭로 455-12)

참 조 : SD본부장 / 차량 SD사업부장 / 내외장부품구매 개발팀장

제 목 : 부품가격 현실화 반영 지연에대한 최종입장 표명의 건

1. 귀사의 번창과 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2022년 12월 20일부터 4차례에 걸쳐 발송한 공문(1차 공문 : 2022.12.20일"부품가 현실화", 2차 공문 : 2023.1.20일 "부품가격 인상", 3차 공문 : 2023.2.3일 "가격실사 재요청, 4차공문 : 2023.2.8일 " 부품가격 현실화요청 반영 지연에대한 가격실사 재요청)에 대해서 귀사는 세부 자료 제출 하기전 까지는 가격실사를 진행 할 수 없다는 입장이며, 4차 공문에 대해도 아직까지 가격실사 계획이나 어떠한 성의있는 답변이 없었습니다.

3. 당사는 2023년 1월 11일 회의결과에 대한 회신으로, 2023년 1월 20일자 공문에서 요구사항을 제시하였습니다.

4. 2020년 5월 수주 확정된 이후 현재의 경영 환경 변화(귀사의 법정관리, 코로나 사태, 반도체 수급문제, 원자재 상승, 인원 수급 및 인건비 상승, 기준금리 인상으로 인한 이자부담 증가, 달러 강세에 따른 환차손 발생, 부채 증가 등)는 중소기업인 당사로서는 감당하기가 어렵고, 채산성 악화로 원재료 매입 및 인건비 지급도 어려운 상황입니다.

5. 이에 대해 당사는 하루라도 빨리 정상적인 공장운영을 위하여 절박한 심정으로 부품 가격 현실화를 바랍니다.
이런 상황은 JPC는 중소기업이고, 쌍용자동차는 거대회사로 수주시 가격합의에 합의 할 수 밖에 없었습니다.
당사는 고통분담 차원에서 쌍용자동차의 제품에 대해서는 이익 없는 가격 제로 (%)로 협의하겠다는 당사의 입장을 여러 차례 표명하였습니다.

6. 2023.2.15일까지 가격현실화가 이루어지지 않아서 2023.2.27일부로 정상적인 공장운영을 할 수 없으므로, 부품공급이 어려울것 같습니다. 부품공급 중단으로 인한 쌍용자동차 라인정지로 인한 손실과 모든 민/형사상의 문제에 대해서는 당사가 책임질 수 없음을 알려드립니다.

32 그 결과 피심인과 발주자는 실사 등을 거쳐 2023. 3. 21. 아래 <표 10>과 같이 피심인이 납품하는 도어트림모듈의 납품단가를 대당 원 인상하고 인상된 단가를 2023. 3. 1. 납품분부터 적용하기로 합의하였다[11].

(도표 삽입을 위한 여백)

11) 대당 단가란 앞, 뒤, 좌, 우 도어트림모듈의 개당 단가를 합한 금액이다. 합의 전 대당 단가는 원이며 인상률은 약 13%이다.

<표 10> 2023. 3. 21. 피심인-발주자 간 단가 합의서

33 피심인의 도어트림모듈 세부원가계산서상 이 사건 물품 관련 단가 변동 내용은 아래 <표 11>과 같다.

(도표 삽입을 위한 여백)

<표 11> 도어트림모듈 세부원가계산서상 이 사건 물품 관련 변동 내용

<앞문 어퍼, 센터 변경 전>
<앞문 어퍼, 센터 변경 후>
<뒷문 센터 변경 전>
<뒷문 센터 변경 후>

34 위 변동 내용을 이 사건 물품의 세부 품번과 대조하여 정리하면 아래 <표 12>와 같다.

<표 12> 도어트림모듈 단가 인상 세부내역 중 이 사건 물품 관련 변동 내용

(단위: 원, 부가세 제외)

구분	인상 전	인상 후	인상률	관련 이 사건 물품	
				연번	품번
앞문 어퍼 (IMG Cover'g)			17.1%	1	JD10020A
				2	JD10040A
				3	JD10690A
				4	JD10710A
				5	JD10750A
				6	JD10770A
앞문 센터 [PU Leather Cover'g(FRT)]			21.7%	7	JD10070A
				8	JD10080A
				9	JD10720A
				10	JD10730A
				11	JD10780A
				12	JD10790A
뒷문 센터 [PU Leather Cover'g(RR)]			22.6%	13	JD10340A
				14	JD10360A
				15	JD10850A
				16	JD10870A
				17	JD10930A
				18	JD10950A

35 한편, 피심인은 아래 <표 13>과 같이 신고인으로부터 2022. 12. 22.부터 2023. 4월경까지 지속적인 단가 인상 요청[12]을 받았는데, 신고인이 피심인에게 발송한 공문 등에 적시된 단가 인상이 필요한 사유는 크게 ① 2022. 6월부터 2022. 10월까지 이 사건 물품을 실제 생산해 본 결과 당초 합의된 단가가 너무 낮아 단가 현실화가 필요하다는 것과, ② 11월 25일부터 12월 6일까지 생산라인 정지(생산량 변동)로 인한 숙련작업자 퇴사 및 이로 인한 불량 발생, 노무비 증가 등 외부적 경영 환경의 변화이다.

12) 피심인은 2023. 4월경 신고인의 단가 인상 요청에 따라 신고인 공장에서 실사를 진행하고 단가를 변경할 요인이 없다는 취지로 신고인에게 결과를 회신하였다.

<표 13> 2022. 12. 22. 신고인의 단가 인상 요청 공문

36 피심인은 신고인의 위 요청에 대하여 아래 <표 14>와 같이 '발주자에게 도어 트림모듈 등의 단가 조정을 요청하였으니 신고인과의 단가 협의는 발주자와 협의가 종료된 후에 논의가 가능하다'는 의사를 밝혔다.

<표 14> 피심인-신고인 간 단가 조정 관련 카카오톡 대화 내용

* ○○○은 당시 피심인 소속 구매 담당 전무이다.

37 피심인은 2023. 3. 21. 발주자와 단가 인상 합의를 한 후, 2023. 3. 30.부터 2023. 4. 14.까지의 기간 동안 신고인의 생산 현장에서 실사를 진행하였다.

38 그러나 피심인은 신고인의 제조원가 등이 2022. 10. 6. 합의한 정단가보다 현저히 낮아 이 사건 물품의 단가를 인상할 필요가 없다는 취지로 아래 <표 15>와 같은 실사 결과를 회신하였다[13].

13) 신고인은 피심인의 실사 결과에 대하여, 재료비와 관련해 원·부자재의 사용량과 손실률(LOSS율) 등에 오류가 있고, 노무비의 경우 작업 시간대에 따른 작업자의 피로, 잦은 퇴사로 인한 작업자들의 숙련도 변화 등이 고려되어야 하며, 임율의 산정기준도 다시 정하여야 한다는 취지로 이의를 제기하였다.

<표 15> 피심인이 신고인에게 통보한 실사 결과 자료

39 즉, 피심인은 아래 <표 16>과 같이 2024. 4. 12. 신고인과의 단가 변경에 합의[14]하기 전까지 이 사건 물품에 대하여 2022. 10. 6. 결정된 정단가를 계속 적용하였는바, 피심인과 발주자 간 단가 인상 합의가 있었던 날인 2023. 3. 21.부터 30일 이내에 신고인의 납품단가를 인상하지 아니하였다[15].

14) 피심인은 2024. 4월 12일, 신고인과 이 사건 물품의 단가 인상에 합의하고 인상된 단가를 2024. 3. 27.부터 납품된 물량에 적용하였다. 기존 단가 대비 인상률은 앞문어퍼 24.8%, 앞문센터 25.2%, 뒷문센터 24.8%로 <표 12>에 기재된 비율 이상이므로 새로운 단가가 적용된 물량은 판단 대상에서 제외하였다(앞문어퍼는 플라스틱 사출품 유상사급 단가인 원 제외 기준).

15) 즉, 피심인은 2024. 4. 12. 신고인과 단가 인상 합의를 하기 전까지 약 1년간 단가를 인상하지 아니하였다. 한편, 피심인은 2023. 3월에 발주자에게 납품한 물량부터 인상된 단가를 적용받아 발주자로부터 2023. 4월부터 2024. 4월까지 매월 대금을 지급받았으나, 지급받은 날로부터 15일 이내에 신고인에게 추가 금액을 지급하지도 아니하였다.

<표 16> 2024. 4. 12. 이 사건 물품의 단가 변경 합의서

40 또한, 피심인은 발주자와 2023. 3. 21. 단가 인상 합의를 체결한 날로부터 15일 이내에 신고인에게 인상 사유와 내용을 통지하지도 아니하였다.

41 위와 같은 사실은 소갑 제12호증, 소갑 제14호증 내지 제21호증, 소갑 제23호증, 소갑 제24호증 및 공정거래위원회 세종 심판정에서 진행된 심의 과정에서 피심인의 진술 등을 통하여 인정된다.

2) 관련 법규정

「하도급거래 공정화에 관한 법률」(2023. 7. 18. 법률 제19562호로 개정되기 전의 것을 말한다. 이하 '법')

제16조(설계변경 등에 따른 하도급대금의 조정)

① 원사업자는 제조등의 위탁을 한 후에 다음 각 호의 경우에 모두 해당하는 때에는 그가 발주자로부터 증액받은 계약금액의 내용과 비율에 따라 하도급대금을 증액하여야 한다. 다만, 원사업자가 발주자로부터 계약금액을 감액받은 경우에는 그 내용과 비율에 따라 하도급대금을 감액할 수 있다.

1. 설계변경, 목적물등의 납품등 시기의 변동 또는 경제상황의 변동 등을 이유로 계약금액이 증액되는 경우

2. 제1호와 같은 이유로 목적물등의 완성 또는 완료에 추가비용이 들 경우

② 제1항에 따라 하도급대금을 증액 또는 감액할 경우, 원사업자는 발주자로부터 계약금액을 증액 또는 감액받은 날부터 15일 이내에 발주자로부터 증액 또는 감액받은 사유와 내용을 해당 수급사업자에게 통지하여야 한다. 다만, 발주자가 그 사유와 내용을 해당 수급사업자에게 직접 통지한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제1항에 따른 하도급대금의 증액 또는 감액은 원사업자가 발주자로부터 계약금액을 증액 또는 감액받은 날부터 30일 이내에 하여야 한다.

④ 원사업자가 제1항의 계약금액 증액에 따라 발주자로부터 추가금액을 지급받은 날부터 15일이 지난 후에 추가 하도급대금을 지급하는 경우의 이자에 관하여는 제13조제8항을 준용하고, 추가 하도급대금을 어음 또는 어음대체결제수단을 이용하여 지급하는 경우의 어음할인료・수수료의 지급 및 어음할인율・수수료율에 관하여는 제13조제6항・제7항・제9항 및 제10항을 준용한다. 이 경우 “목적물등의 수령일부터 60일”은 “추가금액을 받은 날부터 15일”로 본다.

3) 법리

42 법 제16조 제1항 및 제3항의 위반행위는 ① 원사업자가 발주자로부터 설계변경, 경제상황 변동 등에 따라 계약금액을 증액받고, ② 같은 이유로 수급사업자가 목적물등의 완성 또는 완료에 추가 비용이 드는 경우, ③ 원사업자가 발주자로부터 계약금액을 증액받은 날부터 30일 이내에 증액받은 계약금액의 내용과 비율에 따라 관련 수급사업자의 하도급대금을 증액하지 아니한 경우에 성립한다.

43 법 제16조 제2항의 위반행위는 원사업자가 발주자로부터 설계변경 등에 따라 계약금액을 증액받았을 경우 증액받은 날부터 15일 이내에 발주자로부터 증액받은 사유와 내용을 해당 수급사업자에게 통지하지 아니한 경우에 성립한다.

4) 피심인의 나. 1) 행위의 위법 여부

44 위에서 살펴본 바와 같이 피심인은 발주자에게 단가 인상을 요청한 사유와 신고인이 피심인에게 단가 인상을 요청한 사유는 발주자의 사정으로 인한 생산량 변동에 따른 비용 증가, 단가 현실화 필요성이라는 차원에서 보아 전체적으로 상당한 동일성이 있음을 객관적으로 인정할 수 있다.

45 이와 같이 피심인은 신고인이 자신에게 단가 인상을 요청한 사유와 동일한 사유로 발주자로부터 도어트림모듈의 단가를 인상 받았음에도 불구하고, 피심인은 단가를 인상 받은 날로부터 30일 이내에 그 인상 내용에 포함되어 있는 이 사건 물품의 단가를 인상하여 주지 아니하였다. 따라서 피심인의 이와 같은 행위는 법 제16조 제1항 및 제3항을 위반한 불공정하도급거래행위에 해당한다.

46 또한 피심인은 발주자로부터 도어트림모듈의 단가를 인상 받은 후 그 사유와 내용을 인상 받은 날부터 15일 이내에 신고인에게 통지하지 아니하였으므로, 이러한 피심인의 행위는 법 제16조 제2항을 위반한 불공정하도급거래행위에 해당한다.

5) 피심인의 주장에 대한 판단

47 피심인은 자신이 발주자로부터 단가를 인상 받은 사유와 신고인이 피심인으로부터 단가를 인상받은 사유가 상이하므로 피심인의 위 나. 1) 행위를 법 제16조로 의율할 수 없다고 주장한다.

48 즉, 피심인이 발주자로부터 단가 인상을 받은 사유는 투자 손실로 인한 적자 지속, 기준금리 인상, 달러 강세, 부채 증가 등 외부적 경영 환경의 변화 때문인 반면,

신고인이 피심인으로부터 단가를 인상 받은 사유는 인건비 상승, 구체적으로는 감싸기 공정의 싸이클 타임 정상화를 통한 가격 보전 때문이므로 양자가 다르다는 것이다.

49 피심인이 발주자로부터 단가 인상을 받을 때 피심인의 인건비 상승도 인상 요인으로 고려되기는 하였으나, 이것은 발주자가 피심인에 대하여 실사한 결과 산정된 피심인의 가공 시간 및 임율을 인정받아 인상된 것이므로, 이는 신고인의 가공 시간 및 임율과는 관계가 없다고도 주장한다.

50 그러나 이러한 피심인의 주장은 아래에서 보는 바와 같이 이유 없다.

51 우선, 법 제16조 제1항 내지 제3항의 하도급대금 조정·통지의무 위반 여부와 관련하여, 발주자-원사업자 간 도급계약의 단가 인상과 원사업자-수급사업자 간 하도급계약의 단가 인상 사유의 동일성 여부는 도급-하도급계약의 각 단가 인상 요청의 원인, 양 단가 합의 사이의 연관성 정도, 해당 산업의 특성 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 하고, 인상 사유 간 상당한 동일성을 객관적으로 인정할 수 있다면 원사업자는 수급사업자에 대하여 법 제16조 제1항 내지 제3항에 의한 하도급대금 조정·통지의무가 발생한다고 보는 것이 법 취지에 부합한다.

52 그런데 첫째로, 피심인과 신고인은 공통적으로 2022년 11월경부터 시작된 차량용 반도체 수급 곤란으로 인한 발주자의 갑작스런 생산량 변동이 있은 직후, 그로 인한 인건비 증가 등 연쇄적 비용 증가를 원인으로 내세워 거의 동시에 각각 발주자와 피심인에게 단가 인상을 요청하였다.

53 특히 피심인은 발주자에게 단가 인상을 요청하면서 ① 실제 도어트림모듈 생산 결과 당초 합의된 단가가 너무 낮아 단가 현실화가 필요하다는 점, ② 2022년 11월경 발생한 차량용 반도체 수급 문제로 인하여 갑작스런 생산량 변동이 이루어졌고 이에 따른 적자 폭 증가, 인건비 상승 등 외부 환경에 의한 경영상 어려움을 인상 요청 사유로 들었고, 신고인도 피심인에게 단가 인상을 요청하면서 ① 실제 이 사건

물품 생산 결과 당초 합의된 단가가 너무 낮아 단가 현실화가 필요하다는 점, ② 2022년 11월경부터 발생한 생산 정지로 인하여 숙련작업자 퇴사가 이루어졌고 이에 따른 운영 자금 경색, 인건비 상승 등 외부 환경에 의한 경영상 어려움을 인상 요청 사유로 들었는바[16], 양자는 세부적인 부분에 있어서는 차이가 있을지언정 전체적으로 보아 인상 요청 사유 간 상당한 동일성이 객관적으로 인정된다고 볼 수 있다.

54 또한 피심인은 이후 지속적으로 발주자에게 단가 인상을 요청하는 과정에서 인원 수급, 인건비 상승을 사유로 명시적으로 기재하기도 하였는바, 이는 신고인이 피심인에게 단가 인상을 요청한 핵심 사유 중 하나이기도 하다.

55 비록 피심인은 발주자에게 단가 인상을 반복하여 요청하는 과정에서 기준금리 인상, 달러 강세, 부채 증가 등 다른 사유를 추가하기는 하였으나, 이는 처음 단가 인상이 필요하게 된 핵심적인 원인이라기보다는 발주자에 대한 설득 과정에서 부가된 것에 불과하다.

56 따라서 도급-하도급계약의 각 단가 인상 요청은 모두 발주자의 사정으로 인한 생산량 변동이라는 공통 원인에 기하여 이루어진 것으로 볼 수 있다[17].

57 둘째, 이 사건 도급-하도급계약의 각 단가 합의 사이에는 긴밀한 연관성이 존재한다. 거래 구조상 피심인은 발주자와의 사이에서 도급계약 단가를 책정한 이후에야 비로소 신고인과의 사이에서 하도급계약 단가 협상이 가능하기 때문이다.

---

16) 더욱이 피심인이 2022. 12. 20. 처음으로 발주자에게 보낸 단가 인상 요청 공문에는 “2022년 11월, 12월에는 갑작스런 생산량 변동에 의해서 적자 폭이 더 증가되었습니다”, “도저히 계속적인 적자운영을 할 수가 없는 상황”, “부품 가격의 현실화” 등이 기재되어 있고, 신고인이 2022. 12. 22. 처음으로 피심인에게 보낸 단가 인상 요청 공문에는 “11월25일~12월6일까지 라인 정지로 인한 숙련작업자 퇴사로 불량 및 생산 수량 DOWN, 잔업/특근으로 노무비 증가 예상됨”, “운영자금 경색 지속 발생”, “비현실적 제시가로 현실과 안맞음” 등이 기재되어 있는 점을 고려하면, 피심인과 신고인이 처음으로 각각 발주자와 피심인에게 단가 인상을 요청할 당시 주장한 사유는 사실상 동일함을 확인할 수 있다.

17) 유사 심결례(공정거래위원회 2014. 3. 25. 의결 제2014-062호, 공정거래위원회 2025. 4. 24. 의결 제2025-078호)도 발주자의 사정으로 인한 생산량 변동, 외부적 사정(화물연대 파업)으로 인한 공기 연장 및 그로 인한 추가 비용 발생 등의 경우를 법 제16조 제1항에서 정한 대금 조정 의무 요건에 해당한다고 보았다.

58 이는 피심인이 신고인의 단가 인상 요청에 대하여 발주자와의 단가 협의가 종료된 이후에 논의하자는 취지로 답변한 점[18], 피심인 의견서를 통해서도 발주자와 피심인 간 정단가 합의가 이루어지지 않은 상황에서는 가격결정 예정기일을 기재하기 어렵다고 진술한 점[19], 종전에 실제 단가 협상이 이루어진 경위를 보더라도 2022. 5월경 도급계약 가단가 합의, 2022. 8. 10. 하도급계약 가단가 합의, 2022. 9. 7. 도급계약 정단가 합의, 2022. 10. 6. 하도급계약 정단가 합의 순으로 도급-하도급계약 단가 협상이 순차적으로 이루어진 점, 세종 심판정에서의 피심인 진술[20] 등을 통해 확인할 수 있다.

59 특히, 발주자와 피심인 간에 이루어진 도급계약 단가 인상은 세부원가계산에 따라 신고인이 피심인에게 공급하는 이 사건 물품(18개 부품)별로 각각 책정된 인상 단가를 기초로 이루어진바[21], 이 사건 물품을 직접 공급한 신고인으로서는 피심인이 이처럼 발주자로부터 이 사건 물품별로 구분된 개별적·구체적 단가 인상을 받은 이상 피심인이 신고인 자신에게도 그러한 인상 비율을 고려하여 단가를 인상해 줄 것에 대한 정당한 기대가 인정된다고 볼 수 있다.

60 셋째, 수작업 공정이 주를 이루는 자동차 부품 제조의 특성상 물품의 합리적인 가격결정을 위해서는 수개월간 양산 과정에서 얻은 실질 운영 데이터가 필요하고, 초도물량 생산 이전 단계에서는 합리적인 가격 산정이 어렵다[22].

61 이에 피심인도 발주자에게 수개월간 도어트림모듈을 생산해 본 결과 당초 합의한 단가가 과도하게 낮아 단가 현실화가 필요하다는 취지로 단가 인상을 요청한 것이고, 신고인도 피심인에게 비현실적인 단가를 조정할 필요가 있음을 들어 단가 인상을 요청한 것이다.

---

18) 소갑 제20호증
19) 2024. 12월 제출 피심인 의견서 6쪽
20) 피심인도 단가 협상이 도급-하도급계약 순으로 순차적으로 이루어질 수밖에 없음을 인정하였다(세종 심판정에서의 심의 과정 중 피심인의 진술).
21) 소갑 제17호증, 소갑 제18호증, 세종 심판정에서의 심의 과정 중 피심인의 진술 등에 의하여 인정된다.
22) 피심인과 신고인 간 다툼 없는 사실로서, 이는 세종 심판정에서의 심의 과정 중 피심인의 진술을 통해서도 확인된다.

62 즉 피심인은 상당 기간이 경과한 후 발주자가 도급계약 단가를 현실적인 수준으로 인상해 줄 것이라는 정당한 기대를 가지고 있었다고 볼 수 있고, 이와 마찬가지로 신고인은 피심인이 발주자로부터 도급계약 단가를 인상받으면 그와 긴밀한 연관관계에 있는 하도급계약 단가를 인상해 줄 것이라는 정당한 기대를 가지고 있었다고 볼 수 있다.

63 상기와 같은 사정을 종합하면, 발주자-피심인 간의 도급계약 단가와 피심인-신고인 간의 하도급계약 단가 인상 간에는 발주자의 사정으로 인한 생산량 변동 및 단가 현실화라는 차원에서 전체적으로 보아 인상 사유의 동일성이 객관적으로 인정된다고 봄이 타당하다.

6) 소결

64 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위는 법 제16조 제1항, 제2항 및 제3항에 위반된다.

3. 처분

가. 시정조치

65 피심인의 위 2. 가. 서면 미발급 행위와 2. 나. 설계변경 등에 따른 하도급대금 조정 사유 미통지 및 하도급대금 미조정 행위는 향후 동일 또는 유사한 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 법 제25조 제1항에 따라 향후 재발방지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

66 피심인의 위 2. 나. 설계변경 등에 따른 하도급대금 조정 사유 미통지 및 하도급대금 미조정 행위에 대하여 피심인은 행위의 위법성을 인정하지 않고 있는 점, 피심인은 법 위반행위를 하지 아니하기 위한 노력을 기울이거나 자진하여 시정하였다

는 등의 사정이 없는 점, 피심인은 발주자의 생산량 변동 및 단가 현실화 등을 원인으로 발주자로부터 계약금액을 증액받았음에도 신고인이 그와 같은 사유로 피심인에게 계약금액의 증액을 수차례 요청한 것에 대하여 거절하며 계약금액을 증액하지 아니한 점 등을 고려할 때, 피심인의 행위는 공정한 하도급거래 질서 확립에 미치는 파급효과가 상당하다고 판단되므로 향후 법 위반행위의 재발을 방지하기 위하여 법 제25조의3 제1항, 법 시행령 제13조 제1항 [별표 2] 및 하도급법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시[23](이하 '과징금 고시'라 한다)를 적용하여 과징금을 부과한다[24].

다. 과징금 산정

1) 기본 산정기준

가) 산정 방법

67 기본산정기준은 과징금 부과기준에 따라 위반행위별로 하도급대금의 2배에 위반사업자의 위반금액의 비율에 위반행위의 중대성 정도별로 정하는 부과기준율을 곱하여 산정하되, 위반금액의 비율을 산정하기 곤란한 경우에는 20억 원 이내의 범위에서 중대성의 정도를 고려하여 산정한다.

나) 기본산정기준

68 이 사건은 위반금액의 비율을 산정하기 곤란한 경우에 해당하므로 정액과징금

23) 2022. 12. 30. 공정거래위원회고시 제2022-27호로 개정되어 2023. 1. 12. 시행된 것을 말한다
24) III. 과징금 부과 여부의 결정
1. 과징금 부과여부는 위반행위의 내용 및 정도를 고려하여 결정하되, 공정한 하도급거래질서 확립에 미치는 파급효과가 상당하다고 인정되는 경우, 피해 수급사업자의 수나 그 피해금액이 많은 경우, 위반행위의 수가 많거나 과거 법 위반전력이 많아 향후 법 위반행위의 재발방지를 위해 필요하다고 인정되는 경우에는 과징금을 부과하는 것을 원칙으로 한다.
2. 법 위반행위의 중대성 정도가 심각하지 않은 경우로서 공정거래협약평가 우수등급 이상에 해당되는 자가 자율준수노력, 외부 법률자문 등 법 위반행위를 하지 아니하기 위하여 상당한 주의를 기울였으나 예상하기 어려운 사정으로 인해 위반행위가 발생된 것으로 인정되는 경우, 시행령 별표2의 제1호 나목에 해당되는 경우, 또는 공정거래위원회의 조사 개시 이전에 사업자가 자율적으로 점검하여 확인한 법 위반행위를 스스로 시정한 경우에는 과징금을 부과하지 아니할 수 있다.

을 부과한다. 피심인의 행위는 과징금 고시 Ⅳ. 1. 가. [별표] 세부평가 기준표상 '중대성이 약한 위반행위'로서 피심인이 중소기업인 점, 위반행위의 정도 및 다른 심결례와의 비례·형평 등을 종합적으로 고려하여 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다.의 부과기준금액의 범위(4천만 원 이상 2억 원 미만) 내에서 50백만 원을 기본산정기준으로 한다.

2) 1차 및 2차 조정 산정기준

69 피심인에게 1차 및 2차 조정사유가 없으므로 기본산정기준인 50백만 원을 2차 조정된 산정기준으로 한다.

3) 부과과징금의 결정

70 피심인에게 추가 조정사유가 없으므로 2차 조정된 산정기준인 50백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

71 피심인의 위 2. 가. 1) 서면 미발급 행위는 법 제3조 제1항 내지 제3항에 위반되므로 법 제25조 제1항을 적용하고, 위 2. 나. 1) 설계변경 등에 따른 하도급대금 조정 사유 미통지 및 하도급대금 미조정 행위는 법 제16조 제1항 내지 제3항에 위반되므로 법 제25조의3 제1항을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 9월 11일

의 장 위 원 김 정 기

위 원 김 문 성

위 원 오 규 성